

1508447-12.2020.8.26.0224

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Roubo

Magistrado: LARISSA BONI VALIERIS

Comarca: Guarulhos

Foro: Foro de Guarulhos

Vara: 4ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 26/09/2022

... da calça de cor cinza que WESLEY vestia no momento do roubo, reconhecida pelas Vítimas.

A vítima Jeronildo ainda relatou aos policiais ter notado que, durante o roubo, seu funcionário NEFTIN, vulgo "Japa", apresentou postura estranha, não demonstrando preocupação ante a presença dos assaltantes. Verificou, também, que os roubadores, embora fossem agressivos com as demais ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Guarulhos

Foro de Guarulhos

4ª Vara Criminal

Rua José Maurício, 103, Guarulhos-SP - cep 07011-060

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às19h00min

505088 sentença genérica base crime 1231 1508447-12.2020.8.26.0224 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:

1508447-12.2020.8.26.0224

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Roubo

Documento de Origem:

Inquérito Policial, Inquérito Policial, Boletim de Ocorrência, Boletim de Ocorrência, Portaria - 2313725/2020 - 08º D.P. GUARULHOS, 10365453 - 08º D.P. GUARULHOS, 1580/20/218 - 08º D.P. GUARULHOS, 1588/20/218 - 08º D.P. GUARULHOS, 2313725 - 08º D.P. GUARULHOS

Autor:

Justiça Pública

Réu:

RICKY MUNHOZ DE LISBOA e outros

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Larissa Boni Valieris

Vistos.

Ricky Munhoz de Lisboa, Wesley Carmo do Nascimento, Rogério do Nascimento, Gildelson Moreira de Sousa, Neftin Pergentino Benedito e Erivan Rocha da Silva, qualificados nos autos, foram denunciados como incurso no art. 157, § 2º, inciso II, e § 2º-A, inciso I, do Código Penal, porque, no dia 15 de dezembro de 2020, por volta das 05h, na Rua Acopiara, nº 59, bairro Cumbica, nesta cidade e Comarca de Guarulhos, Ricky Munhoz de Lisboa, Wesley Carmo do Nascimento, vulgo "Geremias" ou "Gere", Rogério do Nascimento, Gildelson Moreira de Sousa e Erivan Rocha da Silva, agindo em concurso e com unidade de desígnios entre si e com pelo menos mais um indivíduo ainda não identificado, subtraíram, em proveito comum, mediante grave ameaça contra as vítimas Jeronildo Cicero da Silva, Guilherme Henrique de Moura, Jaime Severino de Vasconcelos, Eronildo Cícero da Silva e Tayane Estefani Queiroz

da Silva, exercida com emprego de arma de fogo, 60 (sessenta) aparelhos de telefonia celular e "tablets", pertencentes à vítima pessoa jurídica Lojas CEM, avaliados em R\$ 70.000,00 (setenta mil reais) aproximadamente, bem como um aparelho de telefonia celular da marca Motorola/G8, IMEI nº 359111106406558, pertencente a Eronildo Cicero da Silva, e um aparelho de telefonia celular da marca Motorola/E7 Plus, IMEI nº 355561114463419, pertencente a Italo Alves dos Santos.

A denúncia foi recebida em 14 de janeiro de 2021 (fl. 346) e os réus, devidamente citados (fl. 422 - Neftin, 424 - Ricky, 649-Erivan, 514 - Gidelson), apresentaram resposta escrita à acusação (fls. 429/439 - Ricky, 446- Neftin, 539/542 - Gidelson, 661-Erivan), tendo sido mantido o recebimento da denúncia (fls. 670/671).

Os acusados Wesley e Rogerio foram citados por edital (486/489) e desmembrado os autos (fls. 552 e 647).

Realizada audiência de instrução, debates e julgamento, foram ouvidas as vítimas, as testemunhas e, ao final, os acusados.

Em alegações finais, o Ministério Público requereu a procedência da pretensão acusatória nos termos da denúncia.

A Defesa postulou pela absolvição dos acusados com fundamento no art. 386, inciso VII, do CPP, apresentando pedidos subsidiários em caso de condenação.

É o relatório.

Fundamento e decido.

No mérito, a pretensão acusatória é procedente.

A materialidade e a autoria delitivas restaram comprovadas pelos boletins de ocorrência (fls. 118/119 e 120/122), pelo auto de reconhecimento de pessoa (fls. 36/38, 39/42, 44, 48, 65), pelo auto de reconhecimento de objeto (fl. 45, 50, 52/53, 62), pelos autos de reconhecimento fotográfico (fl. 46, 49, 63), pelos autos de reconhecimento de veículo (fl. 64), pelo auto de exibição e apreensão (fls. 33/35), pelo auto de entrega (fls. 323/324) bem como pela prova oral colhida em audiência judicial.

A autoria é inconteste.

A vítima Jeronildo Cicero da Silva declarou que

A vítima Eronildo Cicero da Silva declarou que

A vítima Guilherme Henrique de Moura declarou que

A vítima Jaime Severino de Vasconcelos declarou que

A vítima Tayane Estefani Queiroz da Silva declarou que

A vítima Lenon Fernandes Bernardo, representante da Lojas Cem, declarou que

A testemunha Sheldon B. T. Ferreira, Policial Civil, relatou que

A testemunha Fernando de Gouveia, Policial Civil, relstou que

A testemunha de Defesa réu Ricky, Luiz, chefe dos investigadores

A testemunha de Defesa do réu Ricky, Rogerio Alves Pereira (Delegado)

A testemunha de Defesa do réu Gidelson, Luiz, chefe dos investigadores

A testemunha de Defesa do réu Gidelson, Rogerio Alves Pereira (Delegado)

Ao ser interrogado, o acusado (...)

O acusado (...)

O réu Wesley confessou a autoria do crime.

As provas colhidas no curso da instrução criminal demonstram a materialidade e a autoria do crime de roubo descrito na denúncia.

Não há dúvidas da prática da infração penal pelos acusados, o que se extrai especialmente terem os policiais diligenciado a partir das placas dos veículos utilizados no crime e localizado o local em que os agentes se reuniram em imóvel na Estrada da Promissão, nº 93, em Itaquaquecetuba/SP. Em diligência no local, identificaram RICKY e ROGERIO, que se trata do proprietário do veículo

Renault/Logan, relatando estar o bem cadastrado em nome de sua genitora; e, o segundo, sido surpreendido em poder das chaves e da documentação do veículo VW/Gol utilizado no crime. Outrossim, os policiais receberam informações sobre outros dois agentes que estariam envolvidos no crime, os quais residiriam no bairro Jardim Ipê, em Itaquaquecetuba/SP, e efetuaram diversas diligências naquela região, vindo a finalmente identificar os indiciados GIDELSON e ERIVAN. Especialmente quanto a ERIVAN, os policiais incursionavam em bairro com diversos imóveis invadidos e em

construção quando agente não identificado, ao avistar a presença policial, passou a fugir a pé. No local de onde referida pessoa saíra, os policiais encontraram dois aparelhos telefônicos com caixa, uma caixa de celular vazia, uma caixa de tablet infantil vazia, crachá de prestador de serviço em nome de ERIVAN e um moletom da marca "Nike", de cor Escura. Destaca-se que o crachá em nome de Erivan foi reconhecido pelo representante da Lojas Cem, assim como os dois celulares apreendidos na residência de Wesley em cumprimento de mandado de prisão, réu com relação ao qual o feito foi desmembrado. Em cumprimento a mandado de busca e apreensão na residência de WESLEY1, os policiais apreenderam dois aparelhos celulares roubados quando dos fatos, ainda nas caixas respectivas, além de máquinas de cartões e da calça de cor cinza que WESLEY vestia no momento do roubo, reconhecida pelas Vítimas.

A vítima Jeronildo ainda relatou aos policiais ter notado que, durante o roubo, seu funcionário NEFTIN, vulgo "Japa", apresentou postura estranha, não demonstrando preocupação ante a presença dos assaltantes. Verificou, também, que os roubadores, embora fossem agressivos com as demais vítimas, demonstravam benevolência à NEFTIN, nada dele subtraindo. O indiciado WESLEY, interrogado em solo policial, confessou a prática do crime e disse que fora ajudado pelo funcionário da empresa conhecido como "Japa", o qual lhe informou quando da chegada da mercadoria.

Além disso, a calça cinza apreendida na residência de WESLEY e o moletom da marca "Nike" apreendido junto com o crachá em nome de ERIVAN foram também reconhecidos pelas mencionadas vítimas em inquérito (fls. 38, 41, 45, 50 e 62). O veículo Gol, placas BGP-5276, também apreendido na cidade de Itaquaquecetuba, foi reconhecido pelas vítimas Guilherme e Jeronildo (autos de reconhecimento de veículo a fls. 40 e 64)

Destaca-se que os elementos informativos colhidos na fase de inquérito foram ratificados sob o crivo do contraditório e ampla defesa, pelas declarações das vítimas, que, inclusive, reconheceram os acusados, sem titubear, como sendo um dos roubadores. Na fase judicial, os réus RICKY, ERIVAN e GIDELSON foram reconhecidos pelas vítimas Jaime, Guilherme, Tayane, Eronildo e Jeronildo, corroborando o reconhecimento que havia sido feito na fase de inquérito.

Não possui razão a defesa ao impugnar o reconhecimento, tendo em vista que o reconhecimento realizado em juízo respeitou, com exatidão o disposto no art. 226 do CPP, sendo confirmados os elementos informativos do inquérito policial pela prova produzida em juízo, com observância ao contraditório e ampla defesa. Destaca-se que eventuais vícios no inquérito policial não maculam o processo, sendo considerados mera irregularidade, tendo em vista que, durante a fase judicial, inexistiu mácula. Nesse sentido:

Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. MATÉRIA CRIMINAL. ROUBO MAJORADO POR CONCURSO DE AGENTES. SUPOSTA INSUFICIÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA AUTORIA DELITIVA. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. POSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS. INVIABILIDADE. MANUTENÇÃO DA NEGATIVA DE SEGUIMENTO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A jurisprudência desta Corte reconhece que "o reconhecimento fotográfico do acusado, quando ratificado em juízo, sob a garantia do contraditório e da ampla defesa, pode servir como meio idôneo de prova para lastrear o édito condenatório" (HC 104404, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, j. 21.09.2010). Precedentes. 2. Eventual divergência quanto às premissas adotadas pelas instâncias antecedentes implicaria o reexame de fatos e provas, providência inviável em sede de habeas corpus. 3. Agravo regimental desprovido.

(HC 188760 AgR, Relator(a): EDSON FACHIN, Segunda Turma, julgado em 08/04/2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-080 DIVULG 28-04-2021 PUBLIC 29-04-2021).

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL DA DECISÃO QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO ORDINÁRIO. PEDIDO DE SUSTENTAÇÃO ORAL. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PREVISÃO REGIMENTAL. TESE DE VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA COLEGIALIDADE E DA AMPLA DEFESA. ARTS. 34, XX, E 202 DO RISTJ. NÃO OCORRÊNCIA. INTERPOSIÇÃO DO AGRAVO REGIMENTAL. SUPERAÇÃO DE EVENTUAIS VÍCIOS. TESE DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA NÃO AUTO-INCRIMINAÇÃO. DEPOIMENTO E DOCUMENTOS FORNECIDOS NA CONDIÇÃO DE TESTEMUNHA. NÃO VERIFICADA. DENÚNCIA LASTREADA EM ELEMENTOS AUTÔNOMOS. PRINCÍPIO DA AQUISIÇÃO

PROCESSUAL OU DA COMUNHÃO DA PROVA. INQUÉRITO POLICIAL. NATUREZA MERAMENTE INFORMATIVA. VÍCIOS QUE NÃO CONTAMINAM A AÇÃO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

I - A Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça sedimentou o entendimento de que "o Regimento Interno desta Corte prevê, expressamente, em seu art. 258, que trata do Agravo Regimental em Matéria Penal, que o feito será apresentado em mesa, dispensando, assim, prévia inclusão em pauta. A disposição está em harmonia com a previsão de que o agravo não prevê a possibilidade de sustentação oral (art. 159, IV, do Regimento Interno do STJ)" (EDcl no AgRg nos EREsp n. 1.533.480/RR, Terceira Seção, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 31/5/2017).

II - Os artigos 34, inciso XX, e 202, ambos do RISTJ, atribuem ao Relator a competência para "decidir o habeas corpus quando for inadmissível, prejudicado ou quando a decisão impugnada se conformar com tese fixada em julgamento de recurso repetitivo ou de repercussão geral, a entendimento firmado em incidente de assunção de competência, a súmula do Superior Tribunal de Justiça ou do Supremo Tribunal Federal, a jurisprudência dominante acerca do tema ou as confrontar".

III - A interposição do agravo regimental torna superada a alegação de afronta aos princípios do juiz natural e da colegialidade e torna prejudicados eventuais vícios relacionados ao julgamento monocrático, tendo em vista que, com o agravo, devolve-se ao órgão colegiado competente a apreciação do mérito da ação, do recurso ou do incidente.

IV - O agravo regimental deve trazer novos argumentos capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado, sob pena de ser mantida a decisão vergastada por seus próprios fundamentos.

V - In casu, sustenta-se a nulidade da Ação Penal n. 5030173-60.2016.4.04.7000/PR, com base no argumento de que todos os elementos de informação nos quais se lastreou a peça acusatória teriam sido obtidos em violação ao princípio da não auto-incriminação, visto que teriam sido fornecidos exclusivamente pela recorrente na condição de testemunha, compromissada a dizer a verdade e sem que lhe fosse garantido o direito de permanecer em silêncio, embora a autoridade policial e o Ministério Público Federal, em tese, por ocasião da oitiva, já tivessem convicção formada quanto à sua participação em fatos investigados na Operação Lava Jato.

VI - Em juízo de cognição sumária, próprio ao habeas corpus, verifica-se que a formulação da opinio delicti do órgão acusatório e as decisões das instâncias precedentes fundamentaram-se em elementos independentes das declarações e do material apresentado pela recorrente no curso do inquérito policial. Ao contrário, nota-se que o depoimento e os documentos por ela apresentados na etapa inquisitória encerraram importância apenas secundária ou acessória na fundamentação da decisão que admitiu a peça acusatória.

VII - De acordo com o princípio da aquisição processual ou da comunhão da prova, as provas com que a parte instrui os autos - aí incluídos os documentos - passam a pertencer ao processo e, nessa medida, podem ser empregadas para a persuasão racional do magistrado independentemente de quem a tenha produzido. Desse modo, a fundamentação das decisões das instâncias ordinárias com base em documentos fornecidos pela recorrente em sede de contrarrazões apresentadas em recurso em sentido estrito não pode ser interpretado como violação ao princípio da não auto-incriminação.

VIII - Eventual nulidade na oitiva da recorrente no curso da investigação preliminar não tem o condão de nulificar o recebimento da denúncia e a ação penal deflagrada, tendo em vista que, por um lado, existem elementos autônomos que sustentam as decisões impugnadas; e, por outro, eventuais vícios na fase extrajudicial não contaminam o processo penal, dada a natureza meramente informativa do inquérito policial.

Agravo regimental desprovido.

(AgRg no RHC 124.024/PR, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 22/09/2020, DJe 29/09/2020).

EMENTA: RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CRIMES DE CORRUPÇÃO PASSIVA, PECULATO E ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. DESCABIMENTO DE IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA: SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. ALEGAÇÃO DE SUSPEIÇÃO DE DELEGADO DE POLÍCIA E NULIDADE DAS PROVAS: IMPROCEDÊNCIA, INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA E PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO. RECURSO ORDINÁRIO DESPROVIDO. 1. É firme a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido de que o não exaurimento da jurisdição nas instâncias antecedentes, configurada pela não interposição de agravo regimental da decisão monocrática pela qual se negou seguimento ao habeas corpus, configura óbice ao conhecimento das ações e recursos posteriores, por inobservância ao princípio da colegialidade. Precedentes. 2. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal estabelece que a suspeição de autoridade policial não é motivo de nulidade do processo, pois o inquérito é mera peça informativa, de que se serve o Ministério Público para o início da ação penal. Precedentes. 3. É inviável anulação do processo penal por alegada irregularidade no inquérito, pois, segundo jurisprudência firmada neste Supremo Tribunal, as nulidades processuais concernem tão somente aos defeitos de ordem jurídica pelos quais afetados os atos praticados ao longo da ação penal condenatória. Precedentes. 4. Recurso ordinário desprovido. (RHC 131450, Relator(a): Min. CÂRMEN LÚCIA, Segunda Turma, julgado em 03/05/2016, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-100 DIVULG 16-05-2016 PUBLIC 17-05-2016).

APELAÇÃO CRIMINAL – FURTO QUALIFICADO PELO ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO E PELA ESCALADA (art. 155, §§1º e 4º, I, do CP) – Preliminar – Nulidade do reconhecimento extrajudicial fotográfico – descabimento – Reconhecimento efetivado em sede policial que foi corroborado pelas firmes declarações prestadas em juízo – Ademais, eventual inobservância de formalidade prevista no art. 226 do CPP não macula a prova – O reconhecimento fotográfico é plenamente válido como elemento de prova, mormente quando ratificado em juízo – Mérito – Materialidade e autoria delitivas sobejamente demonstradas nos autos – Provas oral e técnica que comprovam a presença das qualificadoras, não vingando o pedido de afastamento – Condenação preservada – Pena inalterável – Confissão já considerada e compensada com a reincidência na origem – Regime semiaberto único adequado – Ante a reincidência em crime igualmente patrimonial, a substituição da pena corporal não se mostra recomendável – Preliminar rejeitada e recurso desprovido. (TJSP; Apelação Criminal 0010538-94.2016.8.26.0320; Relator (a): Camilo Léllis; Órgão Julgador: 4ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Limeira - 2ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 21/06/2021; Data de Registro: 21/06/2021).

Ademais, não se pode olvidar que, em juízo, o reconhecimento foi realizado, sem sombra de dúvidas, sendo respeitadas as disposições do Código de Processo Penal, além do contraditório e ampla defesa.

As provas colhidas no curso da instrução criminal demonstram a materialidade do roubo descrito na denúncia, não havendo qualquer dúvida, ainda, quanto à participação dos acusados no referido delito.

Cumpra esclarecer que as declarações das vítimas merecem toda credibilidade, já que prestadas de forma firme, clara e em consonância com as demais provas produzidas em juízo, não existindo nos autos qualquer fato concreto que pudesse produzir suspeitas em suas afirmações.

Nesse sentido: “Prova. Roubo. Palavra da vítima. Eficácia: - Em sede de crime patrimonial, especialmente o roubo, habitualmente cometido às ocultas, a palavra da vítima assume relevante importância no desate da autoria, pois ela não tem qualquer motivo para acusar um inocente” (Tribunal de Alçada Criminal de São Paulo - Ap. nº 1132217/2 - data julg.: 04/05/1999 - Relator: Oldemar Azevedo - 14ª Câmara).

Ainda: “Prova. Roubo. Palavra de vítima idônea, sem qualquer animosidade específica contra o réu, que o reconhece com segurança. condenação. necessidade: - é de rigor a condenação pelo delito de roubo na hipótese em que o reconhecimento feito pela vítima é seguro, pois trata-se de pessoa idônea, sem qualquer animosidade específica contra o réu, não se podendo imaginar que venha a mentir para acusar um inocente” (Tribunal de Alçada Criminal de São Paulo - Ap. nº 1130589/7 - data julg.: 20/04/1999 - Relator: San Juan França - 14ª câmara).

Quanto ao depoimento de Policiais, não ficou demonstrado qualquer indício da existência de abuso na produção da prova testemunhal, de forma que fica difícil vislumbrar qualquer interesse das testemunhas em acusar os réus falsamente da prática de conduta definida como crime. Isto é, não há qualquer razão para se duvidar da palavra dos Policiais, isto é, não haveria qualquer razão para que eles inventassem uma história apenas para incriminar o réu pelo fato dele já possuir antecedentes criminais, até porque, como o próprio acusado confirmou em juízo, sequer os conhecia.

Ressalte-se que a utilização de depoimento de Policiais como meio probatório é amplamente aceita pela jurisprudência pátria, conforme se conclui pelo julgado que se transcreve: "o valor de depoimento testemunhal de servidores policiais - especialmente quando prestados em juízo, sob a garantia do contraditório - reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal. O depoimento testemunhal do agente policial somente não terá valor quando se evidenciar que esse servidor do Estado, por revelar interesse particular na investigação penal, age facciosamente ou quando demonstrar - tal como ocorre com as demais testemunhas - que as suas declarações não encontram suporte e nem se harmonizam com os outros elementos probatórios idôneos." (STF - HC nº 73.518-5 - Rel. Min. Celso de Mello, DJU 18.10.96, p. 39.846).

O crime se consumou, uma vez que o roubo consuma-se com a inversão da posse do bem, mediante o emprego de violência ou grave ameaça, ainda que por breve tempo e em seguida a perseguição imediata ao agente e recuperação da coisa roubada, sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou desvigiada (Súmula 582, STJ): "consuma-se o crime de roubo com a inversão da posse do bem mediante emprego de violência ou grave ameaça, ainda que por breve tempo e em seguida à perseguição imediata ao agente e recuperação da coisa roubada, sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou desvigiada."

A causa de aumento relativa ao concurso de pessoas ficou devidamente comprovada nos autos, consoante declarações das vítimas, motivo pelo qual incide o disposto no inciso II do §2º do art. 157 do Código Penal.

De igual modo, presente a causa de aumento do uso de arma, na medida em que o reconhecimento da referida majorante prescinde da apreensão e da realização de perícia na arma, desde que o seu uso no roubo seja provado por outros meios de prova, tais como a palavra da vítima ou mesmo de testemunhas (STF. 1ª Turma. HC 108034/MG, rel. Min. Rosa Weber, 7/8/2012) (STJ. 5ª Turma. REsp 121346/RS, Rel. Min. Marilza Maynard (Des. Convocada do TJ/SE), julgado em 07/05/2013). Na hipótese, as vítimas confirmaram a utilização de arma de fogo na prática do roubo. Nesse sentido: "HABEAS CORPUS. DIREITO PENAL. CRIME DE ROUBO COM USO DE ARMA DE FOGO. ARMA NÃO APREENDIDA OU PERICIADA. APLICAÇÃO DA CAUSA DE AUMENTO DE PENA. POSSIBILIDADE. UTILIZAÇÃO DE OUTROS MEIOS DE PROVA. ORDEM DENEGADA. 1. A questão de direito tratada nos autos deste habeas corpus diz respeito à possível exclusão da causa especial de aumento de pena decorrente do uso de arma de fogo, que não foi apreendida nem periciada. 2. O reconhecimento da causa de aumento prevista no art. 157, § 2º, I, do Código Penal prescinde da apreensão e da realização de perícia na arma, quando provado o seu uso no roubo, por outros meios de prova. 3. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que não se exclui a causa de aumento prevista no art. 157, § 2º, I, do Código Penal por falta de apreensão da arma, quando comprovado o seu uso por outro meio de prova. 4. Writ denegado." (STF - HC: 103800 ES, Relator: Min. ELLEN GRACIE, Data de Julgamento: 03/05/2011, Segunda Turma, Data de Publicação: DJe-090 DIVULG 13-05-2011 PUBLIC 16-05-2011 EMENT VOL-02522-01).

DEMAIS TESES DE DEFESA

No mais, as teses fáticas levantadas pela Defesa do acusado, em alegações finais, não podem prosperar, devendo ser repelidas, porquanto não encontram amparo em elementos probatórios relevantes, vez que confrontam com os demais elementos de prova produzidos, que formam um contexto harmônico, coerente e robusto a ensejar a formação da convicção no sentido condenatório.

Passa-se à individualização das penas, de acordo com o disposto nos artigos 59 e

68, ambos do Código Penal.

Wesley

Na primeira fase da dosimetria da pena, verifica-se que as circunstâncias judiciais são normais ao tipo, razão pela qual fixo a pena base no mínimo legal de 04 (quatro) anos de reclusão e pagamento de 10 (dez) dias multa. Todavia, diante da presença de duas causas de aumento previstas na parte especial (concurso de pessoas e uso de arma de fogo), utilizo uma como circunstância judicial, nos termos do art. 68, parágrafo único do CP, resultando em 04 anos e 06 meses de reclusão e ao pagamento de 11 dias-multa .

Na segunda fase, presente a atenuante da confissão, resultando a pena em 03 anos e 09 meses de reclusão e o pagamento de 10 dias-multa.

Na terceira fase, encontra-se presente a causa de aumento de pena, prevista no inciso I do §2º-A do art. 157 do Código Penal, devidamente comprovada, consistente no uso de arma de fogo, razão pela qual a pena deve ser aumentada de 2/3, totalizando 06 anos e 03 meses de reclusão e pagamento de 07 dias-multa.

Por força do concurso formal de crimes, impõe-se a exasperação de 1/5, tendo em vista a prática de três roubos pelo acusado. Nos termos do art. 70, do Código Penal, o aumento tem incidência em relação a uma das penas, que são idênticas. Dessa forma, a pena final é fixada em 07 anos e 06 meses de reclusão e 16 dias-multa.

Conforme o disposto no art. 33, §2º e §3º, do Código Penal, embora não seja o acusado reincidente, o regime de cumprimento da pena será o fechado, tendo em vista as circunstâncias do crime, que foi praticado com arma de fogo e em concurso de pessoas.

Ricky

Na primeira fase da dosimetria da pena, verifica-se que as circunstâncias judiciais são normais ao tipo, razão pela qual fixo a pena base no mínimo legal de 04 (quatro) anos de reclusão e pagamento de 10 (dez) dias multa. Todavia, diante da presença de duas causas de aumento previstas na parte especial (concurso de pessoas e uso de arma de fogo), utilizo uma como circunstância judicial, nos termos do art. 68, parágrafo único do CP, resultando em 04 anos e 06 meses de reclusão e ao pagamento de 11 dias-multa .

Na segunda fase, não há circunstâncias agravantes ou atenuantes.

Na terceira fase, encontra-se presente a causa de aumento de pena, prevista no inciso I do §2º-A do art. 157 do Código Penal, devidamente comprovada, consistente no uso de arma de fogo, razão pela qual a pena deve ser aumentada de 2/3, totalizando 07 anos e 06 meses de reclusão e pagamento de 16 dias-multa.

Por força do concurso formal de crimes, impõe-se a exasperação de 1/5, tendo em vista a prática de três roubos pelo acusado. Nos termos do art. 70, do Código Penal, o aumento tem incidência em relação a uma das penas, que são idênticas. Dessa forma, a pena final é fixada em 09 anos de reclusão e 19 dias-multa.

Conforme o disposto no art. 33, §2º e §3º, do Código Penal, embora não seja o acusado reincidente, o regime de cumprimento da pena será o fechado, tendo em vista as circunstâncias do crime, que foi praticado com arma de fogo e em concurso de pessoas.

Gidelson

Na primeira fase da dosimetria da pena, verifica-se que as circunstâncias judiciais são normais ao tipo, razão pela qual fixo a pena base no mínimo legal de 04 (quatro) anos de reclusão e pagamento de 10 (dez) dias multa. Todavia, diante da presença de duas causas de aumento previstas na parte especial (concurso de pessoas e uso de arma de fogo), utilizo uma como circunstância judicial, nos termos do art. 68, parágrafo único do CP, resultando em 04 anos e 06 meses de reclusão e ao pagamento de 11 dias-multa .

Na segunda fase, não há circunstâncias agravantes ou atenuantes.

Na terceira fase, encontra-se presente a causa de aumento de pena, prevista no inciso I do §2º-A do art. 157 do Código Penal, devidamente comprovada, consistente no uso de arma de fogo, razão pela qual a pena deve ser aumentada de 2/3, totalizando 07 anos e 06 meses de reclusão e pagamento de 16 dias-multa.

Por força do concurso formal de crimes, impõe-se a exasperação de 1/5, tendo em

vista a prática de três roubos pelo acusado. Nos termos do art. 70, do Código Penal, o aumento tem incidência em relação a uma das penas, que são idênticas. Dessa forma, a pena final é fixada em 09 anos de reclusão e 19 dias-multa. Conforme o disposto no art. 33, §2º e §3º, do Código Penal, embora não seja o acusado reincidente, o regime de cumprimento da pena será o fechado, tendo em vista as circunstâncias do crime, que foi praticado com arma de fogo e em concurso de pessoas.

Neftin

Na primeira fase da dosimetria das penas, verifica-se que as circunstâncias judiciais são normais ao tipo, razão pela qual fixo a pena base no mínimo legal de 04 (quatro) anos de reclusão e pagamento de 10 (dez) dias multa. Todavia, diante da presença de duas causas de aumento previstas na parte especial (concurso de pessoas e uso de arma de fogo), utilizo uma como circunstância judicial, nos termos do art. 68, parágrafo único do CP, resultando em 04 anos e 06 meses de reclusão e ao pagamento de 11 dias-multa .

Na segunda fase, não há circunstâncias agravantes ou atenuantes.

Na terceira fase, encontra-se presente a causa de aumento de pena, prevista no inciso I do §2º-A do art. 157 do Código Penal, devidamente comprovada, consistente no uso de arma de fogo, razão pela qual a pena deve ser aumentada de 2/3, totalizando 07 anos e 06 meses de reclusão e pagamento de 16 dias-multa.

Por força do concurso formal de crimes, impõe-se a exasperação de 1/5, tendo em vista a prática de três roubos pelo acusado. Nos termos do art. 70, do Código Penal, o aumento tem incidência em relação a uma das penas, que são idênticas. Dessa forma, a pena final é fixada em 09 anos de reclusão e 19 dias-multa. Conforme o disposto no art. 33, §2º e §3º, do Código Penal, embora não seja o acusado reincidente, o regime de cumprimento da pena será o fechado, tendo em vista as circunstâncias do crime, que foi praticado com arma de fogo e em concurso de pessoas.

Erivan

Na primeira fase da dosimetria da pena, verifica-se que as circunstâncias judiciais são normais ao tipo, razão pela qual fixo a pena base no mínimo legal de 04 (quatro) anos de reclusão e pagamento de 10 (dez) dias multa. Todavia, diante da presença de duas causas de aumento previstas na parte especial (concurso de pessoas e uso de arma de fogo), utilizo uma como circunstância judicial, nos termos do art. 68, parágrafo único do CP, resultando em 04 anos e 06 meses de reclusão e ao pagamento de 11 dias-multa .

Na segunda fase, presente a agravante da reincidência, resultando a pena em 05 anos e 03 meses de reclusão e 12 dias-multa.

Na terceira fase, encontra-se presente a causa de aumento de pena, prevista no inciso I do §2º-A do art. 157 do Código Penal, devidamente comprovada, consistente no uso de arma de fogo, razão pela qual a pena deve ser aumentada de 2/3, totalizando 08 anos e 09 meses de reclusão e pagamento de 17 dias-multa.

Por força do concurso formal de crimes, impõe-se a exasperação de 1/5, tendo em vista a prática de três roubos pelo acusado. Nos termos do art. 70, do Código Penal, o aumento tem incidência em relação a uma das penas, que são idênticas. Dessa forma, a pena final é fixada em 10 anos e 06 meses de reclusão e 22 dias-multa.

Conforme o disposto no art. 33, §2º e §3º, do Código Penal, o regime será o fechado, tendo em vista que o acusado é reincidente e tendo em vista as circunstâncias do crime, que foi praticado com arma de fogo e em concurso de pessoas e restrição da liberdade das vítimas.

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a pretensão acusatória para CONDENAR os acusados RICKY MUNHOZ DE LISBOA, GIDELSON MOREIRA DE SOUSA, NEFTIN PERGENTINO BENEDITO como incurso no art. 157, § 2º, inciso II, e § 2º-A, inciso I, do Código Penal, na forma dos artigos 29 e 70, ambos do Código Penal, à pena de 09 anos de reclusão e 19 dias-multa, WESLEY CARMO DO NASCIMENTO, Como incurso no art. 157, § 2º, inciso II, e § 2º-A, inciso I, do Código Penal, na forma dos artigos 29 e 70, ambos do Código Penal, à pena de 07 anos e 06 meses de reclusão e 16 dias-multa e ERIVAN ROCHA DA SILVA como incurso no art. 157, § 2º, inciso II, e § 2º-A, inciso I, do

Código Penal, na forma dos artigos 29 e 70, ambos do Código Penal, à pena de 10 anos e 06 meses de reclusão e 22 dias-multa. Fixo o dia-multa no valor unitário de 1/30 do salário mínimo vigente ao tempo da conduta.

Nos termos do art. 44, inciso I, e art. 77, caput, ambos do Código Penal, ausentes os requisitos para a substituição ou suspensão condicional da pena.

Por fim, pelo fato de não haver qualquer alteração da necessidade da prisão cautelar dos acusados, que restou, ainda, corroborada com a certeza da materialidade e autoria delitivas, a prisão preventiva dos réus anteriormente decretada deve ser mantida, razão pela qual não concedo aos réus o direito ao recurso em liberdade. Em especial, para preservação da ordem pública, diante da gravidade do crime praticado.

Recomendem-se os réus no estabelecimento prisional em que se encontram.

Não há incidência do art. 387, §2º, do Código de Processo Penal, porquanto a competência para se discutir a respeito da detração penal é do juízo das execuções.

Nesse sentido: "Inadmissível, também, aplicar-se a regra da detração (art. 387, § 2º, do Código de Processo Penal), para fins de fixação de regime, pois, nesse momento, não há elementos para avaliar os requisitos necessários à eventual progressão de regime, e, também, porque o Juiz das execuções penais ainda é competente para decidir sobre essa questão, nos termos do artigo 66, da Lei das Execuções Penais" (Apelação nº 0032414-13.2014.8.26.0050, Rel. Des. Ivana David, j. 21.5.2015).

Ainda: "Vale mencionar que, embora tenha ocorrido alteração legislativa, a análise da detração continua a ser matéria de competência do Juízo da Execução Criminal, que possui maiores informações acerca do efetivo tempo que o sentenciado permaneceu recluso e se ele preenche os requisitos (objetivo e subjetivo) para eventual progressão de regime" (Apelação nº 0057018-11.2012.8.26.0114, Rel. Des. Camilo Léllis, j. 6.11.2014).

Comunique-se à vítima.

Expeçam-se guias de recolhimento provisórias.

Transitada em julgado a presente decisão: a) notifique-se os acusados para pagamento da pena de multa no prazo de 10 (dez) dias (art. 50, caput, do CP); b) oficie-se ao TRE/SP, para fins do art. 15, inciso III, da CF, comunique-se ao IIRGD Defiro a gratuidade aos acusados Erivan e Neftin, ante a assistência da Defensoria Pública.

Condeno os réus Neftin e Rick ao pagamento das custas processuais.

Providencie-se o necessário.

Publique-se. Intime-se.

Guarulhos, 28 de janeiro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA